

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DIGITAL POR SUSCRIPCIÓN

Elysium λ Development & Research

Plantilla v1.4.0 · Julio 2026

Documento sujeto a revisión legal antes de su uso

elysiumdr.eu

Contrato de Prestación de Servicios de Infraestructura Digital por Suscripción

Elysium λ Development & Research · Plantilla v1.4.0

> ***Aviso.*** *Este es un documento plantilla de uso interno. Debe ser revisado y validado por asesoría legal antes de su uso con un cliente real, en especial por operar Elysium entre dos jurisdicciones (Portugal, Unión Europea, y Costa Rica). Los campos entre corchetes* `[ ]` *se completan antes de la firma; las casillas* `☐` *se marcan según corresponda.*

Comparecientes

En `[ciudad]`, a los `[día]` días del mes de `[mes]` de `[año]`, comparecen:

EL PRESTADOR: Elysium λ Development & Research, empresa dedicada al desarrollo de infraestructura digital, con domicilio en `[dirección fiscal]`, número de identificación fiscal `[NIF / cédula jurídica]`, representada en este acto por `[nombre del representante]`, mayor de edad, portador de la identificación `[número]`, en su condición de `[cargo]`, en adelante denominada **«Elysium»** o **«el Prestador»**.

EL CLIENTE:

Dato	Detalle
Nombre de la empresa / razón social	[_____]
Número de identificación (cédula jurídica / NIF / NIPC)	[_____]
Domicilio	[_____]
Nombre del firmante autorizado	[_____]
Identificación del firmante	[_____]
Cargo del firmante	[_____]
Correo electrónico de contacto	[_____]
Teléfono	[_____]

en adelante denominado **«el Cliente»**.

Elysium y el Cliente podrán denominarse conjuntamente **«las Partes»**.

Ambas Partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para contratar y obligarse, y de común acuerdo suscriben el presente contrato con arreglo a las siguientes cláusulas.

Cláusula 1 · Objeto del contrato

El objeto de este contrato es la prestación, por parte de Elysium y a favor del Cliente, de servicios de creación, alojamiento, mantenimiento y evolución de infraestructura digital, bajo un modelo de **suscripción sin coste de desarrollo inicial**, conforme al plan seleccionado en la Cláusula 2 y al alcance técnico descrito en la Cláusula 3.

El Cliente reconoce que el modelo comercial de Elysium sustituye el pago único de desarrollo por una cuota periódica que cubre la construcción, la puesta en línea, la operación y la mejora continua del producto durante la vigencia del contrato.

Cláusula 2 · Plan de suscripción contratado

El Cliente contrata el siguiente plan (marque una sola opción):

	Plan	Cuota	Modalidad
□	**Hosting**	99 € / año	Anual
□	**Presence**	70 € / mes · opción anual 700 € / año	□ Mensual □ Anual
□	**Infrastructure**	99 € / mes · opción anual 990 € / año	□ Mensual □ Anual
□	**Ecosystem**	120 € / mes · opción anual 1 200 € / año	□ Mensual □ Anual

Divisa de facturación: □ EUR (€) □ Otra: `[_____]` al tipo de cambio de la fecha de cada factura.

Cuota confirmada: `[importe] [divisa]` por `[período]`.

Las características incluidas en cada plan son las publicadas por Elysium y las descritas en la Cláusula 3. El Cliente declara haber sido informado del alcance del plan elegido y de las funciones que no incluye.

Cláusula 3 · Alcance técnico del servicio

3.1 El alcance funcional se rige por las prestaciones publicadas por Elysium para el plan contratado, que son acumulativas según la siguiente escalera:

Prestación	Hosting	Presence	Infrastructure	Ecosystem
Dominio, correo y alojamiento	✓	✓	✓	✓
Desarrollo de la web	—	✓	✓	✓
Cumplimiento RGPD y avisos legales	—	✓	✓	✓
Estructura multi-idioma	—	—	✓	✓
Modo claro y oscuro inteligente	—	—	✓	✓
Conversión de divisas en tiempo real	—	—	—	✓
Web instalable como aplicación	—	—	—	✓
Agenda pública con recordatorios automáticos	—	—	—	✓
Ficha de cliente	—	—	—	✓
Área privada del cliente con acceso e historial	—	—	—	✓
CRM del administrador	—	—	—	✓
Cobro online y bonos de sesiones	—	—	—	✓
Informes de ocupación y ausencias	—	—	—	✓

En consecuencia: **Hosting** cubre exclusivamente la operación de dominio, correo y alojamiento, sin desarrollo web. **Presence** añade el desarrollo del sitio y el cumplimiento legal. **Infrastructure** amplía la web con estructura multi-idioma y modo claro y oscuro inteligente. **Ecosystem** convierte el sitio en la plataforma del negocio: conversión de divisas en tiempo real, aplicación instalable, agenda pública con recordatorios, ficha de cliente, área privada, CRM del administrador, cobro en línea con bonos de sesiones e informes de ocupación y ausencias.

3.2 Elysium desarrollará el producto siguiendo sus estándares internos de arquitectura, accesibilidad (WCAG 2.1 AA), rendimiento (Core Web Vitals) y seguridad. La metodología, el código base reutilizable y los componentes propios de Elysium se rigen por la Cláusula 8.

3.3 **Trabajo fuera de alcance.** Cualquier función no incluida en el plan contratado, así como integraciones, migraciones o desarrollos a medida no previstos, se cotizará por separado y requerirá acuerdo escrito de ambas Partes antes de su ejecución.

Cláusula 4 · Modelo económico, facturación y primer pago

4.1 **Sin coste de desarrollo.** El Cliente no abona suma alguna en concepto de desarrollo inicial. La contraprestación es exclusivamente la cuota de suscripción del plan contratado.

4.2 **Firma antes del primer pago.** La firma de este contrato confirma la relación comercial y autoriza a Elysium a iniciar la preparación del proyecto. **El desarrollo y la activación del servicio comienzan una vez acreditado el primer pago** de la cuota, conforme a la Cláusula 4.3.

4.3 **Primer pago.** El Cliente abonará la primera cuota dentro de los `[número]` días naturales siguientes a la firma, mediante `[medio de pago]`. La fecha de este primer pago fija el inicio del ciclo de facturación.

4.4 **Facturación recurrente.** Las cuotas sucesivas se facturarán de forma `[mensual / anual]` por adelantado, en la fecha de aniversario del primer pago. Elysium emitirá la factura correspondiente por cada período.

4.5 **Impuestos.** Los importes indicados `[incluyen / no incluyen]` los impuestos aplicables (IVA, IVI u otros), que se cargarán conforme a la legislación vigente.

4.6 **Actualización de precios.** Elysium podrá revisar las cuotas una vez por año natural, notificándolo al Cliente con al menos `[treinta (30)]` días de antelación a la renovación. Si el Cliente no acepta la nueva cuota, podrá resolver el contrato antes de la renovación sin penalización.

Cláusula 5 · Duración, renovación y cancelación

5.1 **Vigencia.** El contrato tiene una duración inicial de `[doce (12) meses]` contados desde el primer pago.

5.2 **Renovación automática.** A su vencimiento, el contrato se renovará automáticamente por períodos iguales, salvo que cualquiera de las Partes comunique a la otra su voluntad de no renovar, por escrito, con al menos `[treinta (30)]` días de antelación al vencimiento.

5.3 **Cancelación por el Cliente.** El Cliente podrá cancelar la suscripción comunicándolo por escrito con `[treinta (30)]` días de antelación. La cancelación surte efecto al final del período ya facturado; las cuotas abonadas no son reembolsables salvo lo dispuesto en la Cláusula 4.6.

5.4 **Efectos de la terminación.** Al terminar el contrato por cualquier causa, se aplicará lo dispuesto en la Cláusula 9 respecto del dominio, los contenidos y el software.

Cláusula 6 · Obligaciones de Elysium

Elysium se obliga a:

1. Desarrollar, alojar y mantener el producto conforme al plan contratado y a sus estándares técnicos.
2. Poner el servicio en línea tras el primer pago, en un plazo estimado de `[número]` `[días / semanas]`, sujeto a la entrega oportuna de materiales por el Cliente (Cláusula 7).
3. Aplicar medidas de seguridad razonables: cifrado en tránsito (TLS 1.3), cabeceras de seguridad y buenas prácticas de la industria.
4. Prestar el soporte y el mantenimiento propios del plan contratado.
5. Tratar los datos personales conforme a la Cláusula 10.
6. Notificar al Cliente, sin dilación indebida, cualquier incidencia de seguridad que le afecte.

Cláusula 7 · Obligaciones del Cliente

El Cliente se obliga a:

1. Abonar puntualmente las cuotas pactadas.
2. Entregar en tiempo y forma los materiales necesarios para el desarrollo (textos, imágenes, logotipos, datos de contacto, accesos), y garantizar que dispone de los derechos sobre ellos.
3. Designar a una persona interlocutora con capacidad de decisión y aprobación.
4. Revisar y aprobar los entregables dentro de los plazos acordados.
5. No utilizar el servicio para fines ilícitos, ni publicar contenido que infrinja derechos de terceros o la legislación aplicable.
6. Custodiar de forma responsable sus credenciales de acceso.

El Cliente reconoce que los retrasos en la entrega de materiales o en las aprobaciones afectan al calendario de publicación, sin responsabilidad para Elysium.

Cláusula 8 · Propiedad intelectual

8.1 **Contenido del Cliente.** Los textos, imágenes, marca, logotipos y demás contenidos aportados por el Cliente son y seguirán siendo de su exclusiva propiedad. El Cliente concede a Elysium una licencia limitada para usarlos con el único fin de prestar el servicio.

8.2 **Componentes propios de Elysium.** El código base reutilizable, las bibliotecas, los componentes y la metodología de Elysium (incluido, entre otros, el kit de componentes nucleares) son propiedad exclusiva de Elysium. Este contrato **no transfiere** su titularidad; se concede al Cliente una licencia de uso, no exclusiva e intransferible, limitada a la vigencia del contrato.

8.3 **Software del proyecto.** El software desarrollado específicamente para el Cliente se licencia a este para su uso durante la vigencia de la suscripción, bajo el modelo sin coste de desarrollo. La transferencia de titularidad del código, o su rescate mediante pago único, solo procederá si así se pacta por escrito y de forma separada entre las Partes.

8.4 **Atribución.** El Cliente autoriza a Elysium a incluir en el pie del sitio la firma de autoría «Developed by Elysium λ Development & Research», con enlace a su portal, mientras dure el contrato.

8.5 **Portafolio.** El Cliente autoriza a Elysium a mostrar el proyecto en su portafolio y materiales comerciales, con el nombre y el logotipo del Cliente, salvo indicación escrita en contrario: □ El Cliente autoriza □ El Cliente no autoriza.

Cláusula 9 · Dominio, contenidos y salida del servicio

9.1 **Dominio.** □ El dominio es propiedad del Cliente y Elysium lo gestiona en su nombre. □ El dominio lo registra Elysium en nombre del Cliente. En ambos casos, al terminar el contrato el Cliente conserva la titularidad de su dominio.

9.2 **Portabilidad de contenidos.** A la terminación del contrato, Elysium entregará al Cliente sus contenidos (textos, imágenes y datos que le pertenezcan) en un formato de uso común, dentro de los `[treinta (30)]` días siguientes, previa liquidación de cualquier importe pendiente.

9.3 **Cese del servicio.** Salvo pacto de rescate del software (Cláusula 8.3), al terminar el contrato cesa la licencia de uso del software y de los componentes de Elysium, y el sitio dejará de estar operado por Elysium.

Cláusula 10 · Protección de datos personales

10.1 En la prestación del servicio, Elysium podrá tratar datos personales por cuenta del Cliente, actuando como **encargado del tratamiento**, siendo el Cliente el **responsable del tratamiento**.

10.2 Elysium tratará dichos datos únicamente para prestar el servicio y conforme a las instrucciones del Cliente, aplicando medidas técnicas y organizativas adecuadas.

10.3 El tratamiento se ajustará a la normativa aplicable, en particular:

- El **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, Reglamento UE 2016/679)** y la normativa nacional que lo desarrolle, cuando resulte aplicable.
- La **Ley N.º 8968 de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales (Costa Rica)** y su reglamento, cuando resulte aplicable.

10.4 Elysium implementará el consentimiento informado de cookies, el cifrado en tránsito y en reposo cuando proceda, y los mecanismos para el ejercicio de los derechos de las personas titulares de los datos (acceso, rectificación, supresión, oposición y demás previstos por la ley).

10.5 Al terminar el contrato, Elysium suprimirá o devolverá los datos personales tratados por cuenta del Cliente, salvo obligación legal de conservación.

10.6 Las Partes podrán suscribir un anexo de tratamiento de datos que detalle categorías de datos, finalidades y medidas, el cual formará parte integrante de este contrato.

Cláusula 11 · Confidencialidad

Cada Parte se obliga a mantener la confidencialidad de la información no pública a la que acceda con ocasión de este contrato, y a no divulgarla ni usarla para fines ajenos al mismo, durante su vigencia y por un plazo de `[dos (2)]` años tras su terminación. Se exceptúa la información que sea de dominio público, la que deba revelarse por mandato legal, y la atribución y el portafolio autorizados en la Cláusula 8.

Cláusula 12 · Niveles de servicio y soporte

12.1 Elysium prestará el soporte propio del plan contratado, por los canales `[correo / mensajería]`, en horario `[horario]`.

12.2 Elysium procurará una disponibilidad del servicio conforme a las características de alta disponibilidad del alojamiento contratado, sin garantizar una disponibilidad del cien por ciento, dada la naturaleza de la infraestructura en la nube y la dependencia de terceros proveedores.

12.3 Las incidencias se atenderán según su gravedad, con tiempos de respuesta `[razonables / según el plan]`.

Cláusula 13 · Suspensión por impago

El retraso en el pago de una cuota por más de `[quince (15)]` días naturales faculta a Elysium, previo aviso, a suspender el servicio hasta la regularización del pago. La suspensión no exime al Cliente de las cuotas devengadas. El impago prolongado por más de `[treinta (30)]` días faculta a Elysium a resolver el contrato.

Cláusula 14 · Limitación de responsabilidad

14.1 Elysium responde por los daños directos y probados que se deriven de su incumplimiento, con el límite del importe equivalente a `[la última anualidad / las últimas doce cuotas]` abonadas por el Cliente.

14.2 Elysium no responde por daños indirectos, lucro cesante, pérdida de datos imputable al Cliente o a terceros, ni por interrupciones causadas por proveedores de infraestructura, fuerza mayor o uso indebido del servicio por el Cliente.

14.3 Elysium no garantiza posiciones concretas en buscadores ni resultados comerciales; su obligación es de medios técnicos conforme a sus estándares, no de resultado de negocio.

Cláusula 15 · Fuerza mayor

Ninguna Parte será responsable por el incumplimiento debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito ajenas a su control razonable (desastres naturales, cortes de servicios esenciales, fallos generalizados de proveedores de infraestructura, actos de autoridad, entre otros). La Parte afectada lo comunicará sin demora y ambas procurarán reanudar el cumplimiento cuanto antes.

Cláusula 16 · Cesión y modificaciones

16.1 El Cliente no podrá ceder este contrato sin consentimiento escrito de Elysium.

16.2 Toda modificación de este contrato deberá constar por escrito y ser firmada por ambas Partes, salvo las actualizaciones de precio y de características previstas en las Cláusulas 4.6 y 3.

Cláusula 17 · Notificaciones

Las comunicaciones entre las Partes se cursarán por escrito a las direcciones de correo electrónico consignadas en la comparecencia, y se tendrán por válidamente efectuadas desde su envío, salvo error o devolución.

Cláusula 18 · Ley aplicable y resolución de controversias

18.1 Este contrato se rige por la legislación de: □ Costa Rica □ Portugal (Unión Europea) □ Otra: `[_____]`.

18.2 Las Partes procurarán resolver de buena fe cualquier controversia. De no lograrlo, se someterán a `[los tribunales de la ciudad de ____ / arbitraje ante ____]`, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

Cláusula 19 · Aceptación

Las Partes declaran haber leído y comprendido el presente contrato, y lo aceptan en todos sus términos, firmándolo en dos ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, en el lugar y la fecha indicados en la comparecencia.

Por Elysium λ Development & Research	**Por el Cliente**
Firma: `_____`	Firma: `_____`
Nombre: `[nombre del representante]`	Nombre: `[nombre del firmante]`
Identificación: `[número]`	Identificación: `[número]`
Cargo: `[cargo]`	Cargo: `[cargo]`
Fecha: `[__/__/____]`	Fecha: `[__/__/____]`

Anexo A · Resumen del pedido (uso interno)

Campo	**Valor**
Proyecto	`[nombre del proyecto]`
Plan contratado	`[plan]`
Modalidad	`[mensual / anual]`
Cuota	`[importe] [divisa]`
Fecha de firma	`[__/__/____]`
Fecha prevista del primer pago	`[__/__/____]`
Fecha estimada de puesta en línea	`[__/__/____]`
Versión de lanzamiento del sitio	V1.0.0
Dominio	`[dominio]`
Autorización de portafolio	□ Sí □ No
